

1500878-74.2022.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Sérgio Cedano

Comarca: Itaquaquecetuba

Foro: Foro de Itaquaquecetuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098191 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Réu:

ANDERSON WEYKER RODRIGUES DA SILVA e outro

Réu Preso

Aos 09 de novembro de 2022, às 13:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itaquaquecetuba

Foro de Itaquaquecetuba

2ª Vara Criminal

Estrada de Santa Isabel, 1170/1194, Jd. Claudia, Itaquaquecetuba - SP - cep 08570-080

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO
POR VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1500878-74.2022.8.26.0616 - Controle 2022/000815

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2098191 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Réu:

ANDERSON WEYKER RODRIGUES DA SILVA e outro

Réu Preso

Aos 09 de novembro de 2022, às 13:00h, na sala de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Itaquaquecetuba, Comarca de Itaquaquecetuba, Estado de São Paulo, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Sérgio Cedano, comigo Escrevente ao final nomeada, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento, nos autos da ação entre as partes em epígrafe, realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19 e da impossibilidade de acesso a pessoas ao prédio do fórum, nos termos do COMUNICADO CG Nº 284/2020. AS PARTES EXPRESSAMENTE CONCORDARAM COM A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, compareceu(eram) o Representante do Ministério Público, Dr. Gustavo dos Santos Montanino, a DD. Defensora Publica Drª Ruanie Camile Lopes e os réus Anderson Weyker Rodrigues Da Silva E Bruno Cachoeira Ribeiro. Presentes a vítima Jonatas Samuel De Oliveira Ferreira e as testemunhas Lucas Amaro Ribeiro e Cleiton Luciano Pinto. Iniciados os trabalhos, foram inquiridos os presentes através de videoconferência. Ato contínuo, os réus foram interrogados. Inquiridas as testemunhas, interrogados os acusados, todos por meio de sistema audiovisual, após entrevista reservada com seu Defensor. Não havendo óbice na utilização de sistema de audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados e gravados por esse

sistema, ficando os arquivos disponíveis para consulta no e-saj em 24 horas após este ato. Pelo MM. Juiz foi dito que, não havendo mais provas a serem produzidas, dava por encerrada a instrução criminal, prosseguindo-se nos debates. Dada a palavra ao Dr(a). Promotor(a) de Justiça, manifestou-se nos seguintes termos: "Houve a apresentação de alegações orais registradas em mídia eletrônica arquivada em cartório". Dada a palavra ao Dr(a). Defensor, manifestou-se nos seguintes termos: "MM. Juiz: Os acusados BRUNO CACHOEIRA RIBEIRO e ANDERSON WEYKER RODRIGUES DA SILVA estão sendo processados como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público. Recebida a denúncia e determinada a citação dos acusados, foi oferecida resposta escrita à acusação. Encerrada a instrução, o i. representante do Parquet requereu a condenação dos acusados, nos termos da exordial acusatória. Em que pesem as considerações do digníssimo representante ministerial, a presente ação penal deverá ser julgada improcedente, conforme será demonstrado a seguir. Imperioso reconhecer, na espécie, que, ao cabo da instrução processual, o respeitável Órgão Acusatório não se desincumbiu de seu ônus probatório, em virtude do que a absolvição dos acusados, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, é medida de rigor. Na delegacia de polícia, os acusados negaram a prática do roubo (fls. 21 e 25). Em Juízo, o réu ANDERSON afirmou que não praticou o roubo. Estava na festa do Bruno, quando encontrou um colega, Joãozinho, que apareceu com a moto roubada e com o celular. Comprou o celular dele por R\$400,00. Após, apareceram os policiais, quando estavam na esquina, próximos à moto. Estava em liberdade por roubo. O corréu BRUNO, da mesma forma, negou a prática do roubo. Estava comemorando o seu aniversário, quando encontrou Anderson e foram comprar cerveja no bar. Nisso, chegaram os policiais e os abordaram. A moto estava próxima a eles. O celular estava com Anderson; acha que ele ia comprar o aparelho. O ofendido JONATAS SAMUEL DE OLIVEIRA FERREIRA afirmou que reconhece os réus (números 2 e 3). Estava tirando a moto da frente do portão, quando um agente surgiu de bicicleta e um outro ficou esperando. O da bicicleta sacou uma arma da bolsa, revistou-lhe, e eles foram embora com a moto. O agente de número 3 (Bruno) foi o que lhe abordou; o número 2 foi quem ficou esperando. Depois dos fatos, chegou uma criança que disse que era a dona da bicicleta usada. O declarante recuperou todos os pertences. A seguradora agiu rápido, mas não sabe dizer quanto tempo demorou; acredita que por volta de uma hora. Na delegacia, não teve dúvidas no reconhecimento. Os agentes não usavam nada para cobrir o rosto. Os dois saíram com a sua motocicleta. Quanto ao declarado pelos ofendidos, sem embargo, não custa lembrar que as declarações das vítimas não de ser consideradas com extrema cautela, em cotejo com todo o conjunto probatório produzido nos autos, sendo necessário ressaltar que, no caso em tela, não se prestam a fundamentar um édito condenatório. Sendo a vítima a pessoa que sofre a ação delitiva, é natural que suas declarações invariavelmente sejam exaradas sem a isenção que delas se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem a função de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. A testemunha, LUCAS AMARO RIBEIRO, policial militar, afirmou que o COPOM irradiou o roubo da motocicleta. Avistaram a moto, deram ordem de parada e os agentes fugiram. Após, eles foram abordados. Bruno estava na condução e Anderson na garupa. Localizaram com Anderson o celular da vítima. Eles assumiram o roubo. Na delegacia, eles negaram o delito. CLEITON LUCIANO PINTO, policial militar, afirmou que foi irradiado o roubo da motocicleta. Avistaram o veículo, com dois agentes em cima, e que empreenderam fuga. Em busca pessoal, localizaram no bolso do Anderson o celular da vítima. Bruno era quem pilotava a moto. Eles foram avistados na condução da moto e, quando viram a viatura, desceram e saíram. Eles disseram que a moto já estava no local. Após a informação do rádio, demorou cerca de dez minutos para localizarem a moto. Quanto aos relatos dos policiais – que não presenciaram os fatos aqui narrados – não se pode olvidar que os profissionais responsáveis pela realização das diligências são absolutamente interessados na produção de discursos que justifiquem a legalidade e legitimidade de sua atuação laborativa. Diante desse quadro, ressalta aos olhos a dúvida sobre a autoria delitiva. A dúvida – gerada pela manifesta debilidade instrutória – há que ser interpretada sempre em favor dos

acusados. Confira-se: Indícios de autoria são insuficientes a embasar édito de condenação, mister que se produza prova inconcussa, não bastando sequer alta probabilidade, sendo certo que estando o ânimo do Julgador visitando por dúvida razoável, outra decisão, que não a absolutória, não há que ser emanada, posto que o Processo Penal lida com um dos bens maiores do indivíduo: a liberdade. (Apelação nº 1.275.247/2 – São Paulo -5ª Câmara – Relator: Mariano Siqueira - 12/12/2001- V.U. - Voto nº 9.056). Frágil, pois, a prova carreada ao caderno processual, reveladora de tibieza e pusilanidade excessivas, tudo a recomendar o pronunciamento do non liquet. Caso superada a tese absolutória, a defesa passa a tecer suas postulações subsidiárias: 1) Requer seja a conduta desclassificada para o delito de receptação, visto que, no máximo, o acusado Anderson estava com bem que havia sido roubado anteriormente; 2) A defesa roga sejam as penas estipuladas na base mínima, diante da constatação de que o dolo que foi móvel da ação dos acusados foi normal à espécie. Trata-se de réus primários e que ostentam bons antecedentes. Em terceira etapa, requer o afastamento do concurso de pessoas. Isso porque a acusação não logrou comprovar que o crime deu-se mediante o concurso de agentes, pois imprescindível a existência de elementos que demonstrem a unidade de desígnios e a prévia vinculação psicológica entre os indivíduos, fato esse que não restou devidamente evidenciado. Não basta o mero requisito numérico, ou seja, que o crime seja praticado por mais de uma pessoa para configurar o concurso; é necessário também o vínculo psicológico entre os agentes; 3) Por fim, de acordo com o art. 33, §3º, do CP, pugna pela fixação do regime mais favorável à hipótese, lembrando que a gravidade objetiva do crime não respalda a fixação do regime mais gravoso (súmula 718 STF), e somente em situação excepcional, com idônea fundamentação, poder-se-á estabelecer regime prisional diverso do quantum da pena corporal imposta (súmula 719 STF). Quando da fixação do regime inicial, deve ainda ser aplicada a detração penal prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, ao passo que os acusados encontram-se presos. No mais, postula seja reconhecido o direito de recorrer em liberdade, revogando-se a custódia cautelar". Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: "vistos, etc. BRUNO CACHOEIRA RIBEIRO E ANDERSON WEYKER RODRIGUES DA SILVA foram denunciados como incursos nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal porque, segundo narra a denúncia, no dia 09 de abril de 2022, por volta das 21h30min, na Rua Vera Cruz, altura do nº 40, bairro Jardim Gonçalves, nesta cidade e comarca, os denunciados, agindo em concurso, evidenciado pela unidade de desígnios e identidade de propósitos, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida contra JONATAS SAMUEL DE OLIVEIRA FERREIRA, um aparelho celular, marca "Apple", um notebook, marca "Samsung", bem como a motocicleta HONDA/CB 500x, placa FJV6D28, cor preta, ano 2021/2022, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 35/36. Segundo o apurado, na data e local acima mencionados, os denunciados, previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios, deliberaram por praticar o delito de roubo. Para tanto, abordaram a vítima, que estava com sua motocicleta estacionada em via pública, oportunidade em que, com o emprego de grave ameaça, BRUNO anunciou o assalto, ao passo que ANDERSON revistou o ofendido, subtraindo o aparelho celular, notebook e a motocicleta supracitados. Ato contínuo, os denunciados evadiram-se do local na posse dos bens e da motocicleta subtraída. O ofendido, por sua vez, comunicou os fatos à Polícia Militar. Na sequência,

policiais militares saíram em rastreamento aos roubadores, quando se depararam com os denunciados a bordo da motocicleta subtraída, razão pela qual os agentes estatais realizaram a abordagem, sendo que BRUNO era o condutor, ao passo em que ANDERSON estava na garupa. Em busca pessoal, os militares lograram localizar, no bolso de ANDERSON, o aparelho celular de propriedade da vítima. O notebook subtraído, por sua vez, estava no bagageiro da referida motocicleta. Diante dos fatos, os denunciados foram presos em flagrante e conduzidos ao Distrito Policial. A vítima, em sede policial, reconheceu os denunciados como sendo os autores do roubo, assim como o aparelho celular e o notebook apreendidos como sendo de sua propriedade (fls. 19 e 20). A denúncia foi recebida em 19 de abril de 2022 (fls. 103/104). Os réus foram citados e apresentaram defesa (fls. 138/140), e o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 148/153). Durante a instrução foram

produzidas as provas orais e os réus foram interrogados. As partes manifestaram-se em alegações finais. É o relato do essencial. FUNDAMENTO e DECIDO. Ação penal é procedente. Descabe falar-se em preliminares dignas de nota. No caso vertente, erige o imperativo de condenação dos réus nos termos propostos pelo órgão ministerial. A materialidade se corrobora incontestemente a partir do auto de prisão em flagrante delito, laudos periciais acostados, além da prova oral coligida aos autos. Os réus BRUNO CACHOEIRA RIBEIRO e ANDERSON WEYKER RODRIGUES DA SILVA, interrogados em juízo, negaram a participação no roubo e que adquiriram a moto e o celular de um amigo. Contudo, a autoria criminosa também se resultou sobejamente corroborada. A vítima confirmou a descrição fática contida na peça de denúncia, além de ter reconhecido positivamente os acusados como os roubadores. A vítima Jonatas Samuel De Oliveira Ferreira informou que estava na posse do seu veículo estacionado quando foi surpreendido por dois criminosos, sendo que BRUNO anunciou o assalto já o abordando, sendo que o outro agente, ANDERSON, participou da ação, inclusive após o anúncio do roubo revistando e exigindo seus pertences. Informa que tão logo realizada a subtração noticiou aos policiais o crime, bem como a dinâmica do crime e características dos suspeitos sendo que pouco minutos após os policiais informaram sobre a localização do veículo e de seus pertences subtraídos, incluindo seu aparelho celular, notebook e veículo bem como a detenção dos criminosos. Informa que reconheceu, sem sombra de dúvidas, os indiciados como os responsáveis pela subtração cometida e que os objetos subtraídos foram integralmente recuperados. As testemunhas Lucas Amaro Ribeiro e Cleiton Luciano Pinto, policiais militares, informaram que faziam patrulhamento ostensivo pela região e foi reportado ao Copom de roubo da motocicleta HONDA/CB 5000F, e tão logo tenha sido notificado sobre o crime, imediatamente iniciaram patrulhamento tendo em vista a localização do veículo e dos suspeitos sendo que, em menos de 10 minutos, visualizaram a referida motocicleta com dois suspeitos motivando decisão de abordagem sendo procedido acompanhamento logrando êxito em abordar os suspeitos um pouco a frente. Informa o depoente que procedida a abordagem os agentes foram identificados como ANDERSON WEYKER DA SILVA e BRUNO CACHOEIRA RIBEIRO. Procedida abordagem foi verificado que o indiciado BRUNO estava na condução da motocicleta enquanto o indiciado ANDERSON estava na garupa, sendo que no bolso deste fora localizado o aparelho celular subtraído da vítima, sendo que ainda no bagageiro da motocicleta fora localizado o notebook também subtraído. Indagados os acusados, apesar da localização da res furtiva os acusados negaram a subtração da motocicleta. Ante a imediatidade da abordagem policial e localização do veículo fora dada voz de prisão aos acusados. Fora feito contato com a vítima que reportou a dinâmica do crime, os aparelhos subtraídos que correspondiam aos objetos localizados bem como as características físicas informadas dos criminosos pela vítima correspondiam aos suspeitos abordados, sendo solicitada sua presença no distrito policial para procedimento de reconhecimento pessoal e objetos. Diante dos fatos, conduziram os indiciados para delegacia para procedimentos de Polícia Judiciária pertinentes, em especial para serem submetidos ao reconhecimento pessoal. Assim, temos que as versões dos réus restaram isoladas, de modo que a ausência de justificativa razoável, por parte dos réus, pressupõe a certeza da autoria delituosa; autorizando, portanto, o desate condenatório. No caso vertente, erige a figura do roubo próprio, na forma consumada, haja vista que se verificou a prática da grave ameaça, com a subtração da res, inclusive sua retirada da esfera de vigilância da vítima. Passo à dosimetria da reprimenda a ser imposta em desfavor dos acusados por força da prática de crime de roubo previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal brasileiro. Tendo em vista o cometimento de novo delito em liberdade provisória de ANDERSON, fixo a pena base em relação a ele em 05 anos e 4 meses de reclusão e 11 (onze) dias multa. Em relação ao réu BRUNO, a pena será fixada no seu mínimo legal em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa. Adentrando na terceira fase da dosimetria, urge que se reconheça uma causa de aumento, relativa ao concurso de agentes. Assim, exaspera-se a sanção em um terço. Tem-se, portanto, a reprimenda, respectivamente, de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão além de 17 dias-multa e 5 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa. A ausência de informações acerca da fortuna dos réus comina na aplicação da multa ao valor

unitário do raso legal. No mais a mais, o sistema inicial erige na forma inicial fechada ao réu ANDERSON e semiaberto a BRUNO, a partir da necessária interpretação teleológica sobre a gravidade do delito, impingindo-se ao Poder Público atuação enérgica. Na confluência do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo órgão ministerial para o fito de CONDENAR os réus BRUNO CACHOEIRA RIBEIRO E ANDERSON WEYKER RODRIGUES DA SILVA, a suportar as reprimendas do tipo criminal previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal brasileiro, a sanção privativa de liberdade de liberdade de 7 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão além de 17 dias-multa, em regime fechado (ANDERSON) e 5 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime semiaberto (BRUNO), com valor unitário no raso legal. Os acusados deverão continuar presos cautelarmente, enquanto não transitada em julgado esta sentença. O compêndio probatório torna uma ofensa à ordem pública a mera possibilidade de soltura imediata dos acusados. Ademais, não se corrobora razoável livrar-se dos grilhões os acusados constrictos durante toda a ilação processual e objeto de sentença condenatória donde se reconheceu lancinante reprovabilidade. Condeno o acusado, ainda, a suportar os ônus das despesas processuais. Suspenso com arrimo no artigo 12, da lei n.º 1.060/1950. Deixo de condenar os réus ao pagamento da taxa judiciária, por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita. Ultimado o trânsito em julgado desta sentença, determino que seja: (1) lançado os nomes dos acusados no rol dos culpados; (2) informado o Tribunal Regional Eleitoral, para os fins do artigo 15, III, da Magna Carta Brasileira, bem como Súmula n. 9 do TSE; (3) informado o Instituto Nacional de Identificação Criminal. Após o trânsito em julgado e cumprida integralmente a sentença, arquivem-se os autos, procedendo-se às comunicações e anotações necessárias. P.R.I.C.". Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Pelo Promotor de Justiça foi dito que não deseja recorrer. Pelo Defensor e pelos réus foi dito que desejam recorrer. Pelo MM. Juiz foi dito: Recebo o recurso interposto pela defesa para que produza seus efeitos legais e jurídicos. Abra-se vista à Defensoria Pública para a apresentação das razões recursais. Após, ao Ministério Público para as contrarrazões de recurso. Diante da interposição de recurso, expeça-se a guia de recolhimento provisória em nome do(s) réu(s) com urgência. Nada mais. "Nos termos do que dispõe o artigo 127º e seus §§, das NSCGJ, o presente termo é assinado eletronicamente pelo Juiz, sendo entregue cópia do mesmo devidamente assinado ao(s) depoente(s) e, se requerido no ato, às partes". Eu, Miriam Borges Vieira dos Santos, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

(assinatura digital)

Sérgio Cedano

MM. Juiz:

Gustavo dos Santos Montanino

DD. Promotor(a) de Justiça:

Bruno Shimizu

DD. Defensor(a):

Anderson Weyker Rodrigues Da Silva E Bruno Cachoeira Ribeiro

Réu(é):